כט. פרק שלישי - אלו נערות

משנה א

אֵלּוּ נְעָרוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶן קְנָס:
הַבָּא עַל הַמַּמְזֶרֶת, וְעַל הַנְּתִינָה,[1] וְעַל הַכּוּתִית,[2]
הַבָּא עַל הַגִּיּוֹרֶת, וְעַל הַשְּׁבוּיָה, וְעַל הַשִּׁפְחָה, שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ
וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ[3] פְּחוּתוֹת מִבְּנוֹת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד,
הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְעַל אֲחוֹת אָבִיו, וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ, וְעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ,
וְעַל אֵשֶׁת אָחִיו, וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו,[4] וְעַל הַנִּדָּה - יֵשׁ לָהֶם קְנָס,
אַף שֶׁהֵן בְּהִכָּרֵת - אֵין בָּהֶן מִיתַת בֵּית דִּין.

ה"ק: אלו נערות פסולות שיש להן קנס - וכ"ש כשרות:
ממזרת, נתינה וכותית.[5]

קנס בקטנה - משנתנו כמי

רב: ר"מ היא: קטנה עד ב' שערות - יש לה מכר ואין לה קנס,
משתביא ב' שערות ועד שתיבגר - יש לה קנס ואין לה מכר,
ד'כל מקום שיש מכר אין קנס, וכל מקום שיש קנס אין מכר'.
וחכמים: מבת ג' שנים ויום א' יש לה קנס, ואף במקום מכר.

כט: קנס בחייבי לאוין וכריתות - מנלן

ויקשה: פסולות בנות קנס הן? והרי 'וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה' - הראויה לו!

א. ר"ל: 'נַעֲרָה', 'נַעֲרָה', 'הַנַּעֲרָה'[6] - אחד לגופו, ואחד לחייבי לאוין, ואחד לחייבי כריתות.[7]

ב. ר"פ: 'בתולה', 'בתולות', 'הבתולות'[8] - כנ"ל.[9][10]

ור"פ 'נערה' צריך לכדאביי: 'לַאֲבִי הַנַּעֲרָה' - ולא לאבי מתה.[11]

ור"ל 'בתולות' צריך לגז"ש: 'כֶּסֶף יִשְׁקוֹל כְּמוֹהַר הַבְּתוּלוֹת'.

ויקשה: ור"ל גם הוא צריך לכדאביי, ור"פ - לגז"ש!

אלא - שש פעמים כתוב: נַעֲרָה, נַעֲרָה, הַנַּעֲרָה, בְּתוּלָה בְּתוּלוֹת, הַבְּתוּלוֹת -
שניים לגופם, אחד לכדאביי ואחד לגז"ש,
ונשארו שניים: אחד לחייבי לאוין, ואחד לחייבי כריתות.[12]

ולאפוקי מתנא זה, ששנה ב'וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה':

לשמעון התימני: אשה שיש בה הויה,[13]

לרשב"מ: אשה הראויה לקיימה.
וביניהם - ממזרת ונתינה, שיש בהן הויה ואינן ראויות לקיימן.[14][15]

ולר"ע: שאין קידושין תופסין בחייבי לאוין - ביניהם אלמנה לכה"ג,
דלֹא יִקַּח. וְלֹא יְחַלֵּל - חילולין הוא עושה ולא ממזרין.[16][17][18]

ולרבי ישבב: 'בואו ונצוח על עקיבא בן יוסף, שאמר: כל שאין לו ביאה
בישראל - הולד ממזר' - ביניהם חייבי עשה, כגון מצרי ואדומי,
שגם בהם הולד ממזר.

ל: הבא על הנדה - האם משלם קנס

ר"ח: משלם לכו"ע בין למ"ד 'הויה' בין למ"ד 'ראויה לקיימה' שתופסין בה קידושין

ושלא כרנבה"ק, שעשה יוה"כ כשבת לתשלומין - ופטור.

טעם רנבה"ק שכרת פוטרת מתשלומין

אביי: כרת - כאסון הנאמר בידי אדם, שפטור מתשלומין,

ואין לחלק בין צינים ופחים בידי שמים לאריה וגנבים בידי אדם,
שיעקב הזהיר על הכל.

ועוד: אריה וגנבים אינם בידי אדם!

כרי"ו, אף שבטלו סנהדרין, דין ד' מיתות לא בטל:[19]
מי שנתחייב סקילה - או נופל מן הגג או חיה דורסתו,
ומי שנתחייב שריפה - או נופל בדליקה או נחש מכישו,
ומי שנתחייב הריגה - או נמסר למלכות או ליסטים באין עליו,
ומי שנתחייב חנק - או טובע בנהר או מת בסרונכי!

אלא להיפך: אריה וגנבים בידי שמים, צינים ופחים בידי אדם.

רבא: 'וְאִם הַעְלֵם יַעְלִימוּ עַם הָאָרֶץ אֶת עֵינֵיהֶם מִן הָאִישׁ הַהוּא בְּתִתּוֹ מִזַּרְעוֹ לַמֹּלֶךְ
וְשַׂמְתִּי אֲנִי אֶת פָּנַי בָּאִישׁ הַהוּא וּבְמִשְׁפַּחְתּוֹ וְהִכְרַתִּי אוֹתוֹ',
כרת שלי כמיתה שלכם - מה מיתה פטור מתשלומין, אף כרת.

וביניהם: זר שאכל תרומה - לאביי פטור,[20] ולרבא חייב.[21]

ויקשה: לאביי פטור? והרי מודה רנבה"ק בגונב חלב - שחייב,
שנתחייב בגניבה קודם, וגם כאן בהגבהה קנה את התרומה!

א. שתחב לו חבירו לבית הבליעה, ויכול להחזיר ע"י הדחק,[22][23][24]

ב. רב פפא: שתחב לו חבירו משקין של תרומה לתוך פיו.

---

[1] **מתני' אלו** - לרש"י נתינה אסורה מגזירת דוד שגזר עליהם עבדות. לר"ת אסורה מדאורייתא מ"לא תתחתן" אף בגירותן (יבמות עו.), שהרי בקראי פליגי בה ולוקין עליה, ואילו היתה אסורה מחמת עבדות לא היה לה קנס כשפחה. ודוד גזר רק שיעבוד שלא יטמעו בישראל.

[2] **ועל הכותית** - לרש"י כותים גירי אריות. לתוס' גירי אמת, שאל"כ נכרית היא ואין לה קנס (לעיל יא.), ומתני' כר"מ (ב"ק לח:), וקמ"ל שלא נחוש שיטמעו בהן. ולענין קנס מוקמינן לה אחזקת אבות שלא יהא חוטא נשכר. ולא תני פסולי כהונה, ומחזיר גרושתו ויבמה לשוק א. תנא ושייר, ב. לא חשיב אלא פסולי קהל.

[3] **והבא על** - חילקן המשנה לחייבי לאוין, גיורת ומשוחררת שכשרות, וחייבי כריתות, מפני שרצה לשנות בסיפא 'אף על פי שהן בהכרת'. ובאלו הן הלוקין (מכות יג.) שנה אחד על כולם.

[4] **ועל אשת** - הירושלמי מתרץ 'אשת אחיו' באשת אח מן האירוסין שמת והיו לו בנים מאשה אחרת, או שגירשה, וקשה לר"י ב"ר אברהם לרב פפא המעמיד במפותה, שהרי נתארסה ונתגרשה קנסה לעצמה ובמפותה אין קנס. ובירושלמי מעמידים שבא עליה עד שלא מת, אך בש"ס דידן מפותה אין לה אפילו קנס.

[5] **נערה אין** - תימה מנין שמשנתנו מוציאה קטנה ולא רק בוגרת, והרי בסנהדרין סו: 'נערה בתולה' אינו מוציא אלא בוגרת. ותירץ ריצב"א שהמשנה נסמכת על הסיפא 'כל מקום שיש מכר אין קנס'.

[6] **נערה נערה** - פירוש רבינו חננאל, שמחד "נערה" דורשים הכול, אינו נראה, כי "הנערה" מלא רק במוציא שם רע, וגם אין צורך ב"חד לגופיה" אם יש נערה נוספת בפרשה, ולכן פירוש הקונטרס עיקר.

[7] **אי לאפוקי** - קשה מדוע לא נפשוט מכאן שר' ישבב טעמא דנפשיה קאמר, מן התנא דאין בעילה אחר בעילה (יבמות נ.), וצריך לפרש כר"ת שגרסינן 'בלאו', ונלמד מ'אשר לא יבנה' שמי שבנה יבמה אחת לא יבנה אחרת.

[8] **בתולה בתולות** - גם ב"בתולה בתולות הבתולות" אין לומר כר"ח שהכול נלמד מקרא אחד, כי אין צורך ב"חד לגופיה" כשיש "בתולה" נוספת כתובה.

[9] **איכא בינייהו** - לפירוש רש"י (בעולה שלא כדרכה) קשה שהוא פלוגתא דר"מ ור"א, ולכן מתרץ ר"י שמר"ע פריך כדי לאוקמי ר"ש בן מנסיא כרבו. ור"ח מפרש בכ"ג שאנס בתולה גמורה ולא חשיבה ראויה לקיימה, ור"ת לא פירש כן.

[10] **וחד לאיתויי** - אין צריך שני ריבויים לחייבי עשה ולחייבי לאוין, כי "ולו תהיה לאשה" מלמד שיש בה הויה וראויה לקיימה, ולכן ריבוי אחד לחייבי עשה ולאוין ואחד לחייבי כריתות. ולמ"ד אין קידושין תופסין בלאוין, אחד לעשה ואחד ללאוין וכריתות. ואיצטריך "ולו תהיה לאשה" למדרש "מדעתה".

[11] **הכל מודים** - קשה מנלן שר"ש בן מנסיא מודה בבא על הנדה, שמא כר' נחוניא חייבי כריתות פטורים מתשלומין. ומתרץ ר"י שרב חסדא סובר שאין תנא כר' נחוניא, ורשב"א שמתני' ע"כ מפקא מר' נחוניא דאין חילוק בין חייבי כריתות לחייבי מיתות ב"ד.

[12] **אייתרו להו** - אין לומר ששני הריבויים הנותרים באים לחייבי לאוין, או אחד לאונס ואחד למפתה, כי אונס ומפתה נלמדים זה מזה מגזרה שוה, ולכן אחד לחייבי כריתות.

[13] **ת"י [ולאפוקי** - "ולאפוקי מהאי תנא" מוציא את שני התנאים שבברייתא, שמעון התימני ורשב"מ.

[14] **מיום שחרב** - נקט משחרב ולא מ' שנה קודם שגלתה סנהדרין, כי לצורך שעה חזרו לפעמים ללשכת הגזית, חוץ מדיני רציחה שבגללם גלו (ע"ז ח:), ולכך הקשו על ריב"ז בעוקצי תאנים (סנהדרין מא.). וי"מ שעד החורבן כיפרו בגדי כהונה על מזיד, ודחו שבימי שמעון בן שטח היו בגדי כהונה ודין ד' מיתות (סנהדרין לז:).

[15] **הכל בידי** - צינים ופחים אין באין באונס כלל למי שנזהר, אבל שאר פורענות באה מן השמים באונס אף שיכול להישמר מפשיעה. "והסיר ה' ממך כל חולי" היינו שיחם הקב"ה עולמו, ו"אין נסתר מחמתו" בעוברי דרכים ובמלחמה. פחים הוא חום ולא לשון פח (ע"ז ג:), ו"חוץ מיראת שמים" (ברכות לג:) בגזירת הולד במעי אמו.

[16] **חילולין הוא** - אין ממזר ואין קידושין תופסין תלויים זה בזה, ולכן בחילול לבד תפסי קידושין. ואף שלר' יהושע אין קידושין תופסין בחייבי כריתות ואין ממזר, לדידיה ממזר רק מחייבי מיתות ב"ד, אבל קשה דלרבא (תמורה ד:) לא יתפסו לר' יהושע קידושין באלמנה לכה"ג. ובקידושין (סז:) אין ללמוד מאשת אב עד שמביא היקישא דר' יונה.

[17] **מאי בינייהו** - קשה מדוע לא אמר שנפק"מ בין ר' עקיבא לר' ישבב היא סוטה שאירסה וזינתה תחתיו שלא כדרכה וגירשה, שיש בה הויה לכ"ע ואין הולד ממזר.

[18] **ולרבי עקיבא** - אף שר"ש התימני חולק על ר"ע בהדיא (יבמות מד.), הגמרא שואלת לר"ש בן מנסיא: אם סבר כר"ע מה ההבדל ביניהם, כי מדנקט "ראויה לקיימה" ולא "יש בה הויה" משמע שיש מי שיש בה הויה ואינה ראויה לקיימה.

[19] **דין ד'** - מה שמתים עבריינים על מטותם, אף שדין ד' מיתות לא בטל, הוא שהקב"ה מקל או מוחל בתשובה, או שזכות תולה. ובזקפוהו (ב"מ פג:) שבעל בנו תחילה, והוא בחנק.

[20] **זר שאכל** - אף שלר' נחוניא אין מועלין בחמץ של הקדש בפסח (פסחים כט.), אוכל תרומה בשוגג משלם אף כשיש כרת, שתשלומי תרומה כפרה ולא ממון ואין קלב"מ פוטר מכפרה, אבל תשלומי הקדש ממון שגזל. ובספק כהן (יבמות צט:) מפריש ואינו נותן לכהן, שהכפרה תלויה בהפרשה.

[21] **ולאביי פטור** - אותה קושיא אפשר להקשות גם מהמשנה בכל שעה (פסחים לא:) שפוטרת מן התשלומין, לפי העמדתה כרבי נחוניא בן הקנה.

[22] **אי דמצי** - אם יכול להחזיר ולא החזיר, חייב ממון, שהמיתה לא פטרתו כי אינה באה עד שבלע לגמרי.

[23] **ואי דלא** - לרש"י "אמאי חייב" היינו מיתה, וקשה לר"י שיעמידו בתחב ברצונו, שחייב מיתה ופטור מממון. ולר"י אמאי חייב ממון, שבעת ההנאה כבר אבוד מן העולם ואין לו על השני כלום, ולא כגזל שלא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו, שהגזול ישנו בעולם (ב"ק קיא:). ולריצב"א כרש"י, וההעמדה באונס, שבתחב ברצונו קנאו בפיו להתחייב באונסין.

[24] **לא צריכא** - כשיכול להחזיר בדוחק, אין הבעלים מרויחים בהחזרה כי כבר נמאס, ולכן חייב ממון רק על הנאת מעיו, ובאין כאחד. ובטומאה בלועה אין קושיא, כי מעיקרא היה שוה פרוטה או מעט יותר, ועתה שנתקלקל אינו שוה פרוטה, ומכל מקום כיון ששוה כל שהוא חייב בכל. וריצב"א: גם באוכלין שלא מאיסי, כיון שתחב בבית הבליעה ובלע ונהנה מיד, חשוב באין כאחת, כבעל מום (יבמות לג.).

ג. רב אשי: בזר שאכל תרומה משלו, וקרע שיראין של חבירו באכילתו.[25]

לא. גונב חלב חבירו ואכלו

גופא, ר"ח: מודה רנבה"ק שחייב, שנתחייב בגניבה קודם איסור חלב.

ולימא שחולק על ר' אבין: זורק חץ מתחילת ד' לסוף ד' וקרע שיראין בהליכתו - פטור,
שעקירה צורך הנחה היא, וגם כאן הגבהה צורך אכילה![26]

א. שם א"א להנחה בלא עקירה, וכאן אפשר - שיגחין ויאכל,

ב. שם אינו יכול להחזיר החץ, וכאן יכול להחזיר.

וביניהם: המעביר סכין ברה"ר וקרע שיראין בהליכתו:
לא' - א"א בלא עקירה ופטור, לב' - יכול להחזיר וחייב.[27]

זורק חץ וקרע שיראין בהליכתו

ר' אבין: פטור, שעקירה צורך הנחה היא.[28][29]

ויקשה: הגונב כיס בשבת - חייב, שנתחייב בגניבה קודם איסור סקילה,
מגרר ויוצא[30] - פטור, שאיסור שבת וגניבה באין כאחד -
ולמה? הרי הגבהה צורך הוצאה היא![31][32][33]

-אין לומר שהגביהו להצניעו ונמלך[34] והוציאו - שבנמלך פטור,

כרי"ו: המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך והוציאן - פטור,

א. אלא שהגביהו להוציאו, ועמד לפוש, ונמצא שבעקירת גופו נעקר החפץ.

ויקשה: ולכתף מה דינו? למה לא חילק בין עמד לכתף לעמד לפוש?[35][36][37]

ב. אלא כבן עזאי: מהלך כעומד דמי,[38] וכל פסיעה - עקירה והנחה.

והוצרך לשנות מגרר ויוצא - שהו"א שאין דרך הוצאה בכך, קמ"ל.
ולא בגדול או בקטן, אלא בממוצע, והוציא לצידי רה"ר -
[דברה"ר יש שבת ולא גניבה, וברה"י גניבה ולא שבת],

וכר"א: צידי רה"ר כרה"ר, ובכל זאת קונה שם שלא מצויים שם רבים.

ג. ר"א: שצירף ידו למטה מג' וקיבלו[39] - שידו כד' על ד'.

ד. רב אחא: שונה כך.

ה. רבינא: שהוציא לרה"ר, וברה"ר גם קנה, וחלקו בדיוק משנה:

ששנינו: היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים - פטור,
הגביהו או שהוציאו מרשות בעלים ומת - **חייב**.

לרבינא: מדייק מתחילתה: **הא הוציאו** - חייב, ואף לרשות הרבים.

ולרב אחא: מדייק מסופה: 'הוציאו' - כעין הגבהה, שבא לרשותו,
ורישא: כל שלא בא לרשותו - כרשות בעלים.

לב. הבא על אחותו, ועל אחות אביו כו' - יש להם קנס.

ורמינהו: אלו הן הלוקין: הבא על אחותו... ועל הנדה,
וקיי"ל שאינו לוקה ומשלם,[40][41] ד'כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ'!

עולא: כאן באחותו נערה - משלם, כאן בבוגרת - לוקה.

ויקשה: בבוגרת יש בושת ופגם! - בשוטה, והרי יש צער! - במפותה.

ועכשיו אף אחותו נערה שלוקה - ביתומה ומפותה.[42][43]

שיטת עולא בממון ומלקות – מנין

ואין ללמוד מחובל בחבירו - שכן חייב בחמשה דברים,
ולא מעדים זוממין - שכן אינן צריכים התראה,
ולא מצד השוה - שכן יש בהן צד חמור,[44]

אלא למד 'תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ' מ'עַיִן תַּחַת עַיִן' -
מה שם משלם ממון ולא לוקה, אף כל מקום.

◆

לב:

רי"ו: אף בנערה - כאן שהתרו בו, כאן שלא התרו בו.[45]

ולשיטתו, יש ממון ומלקות והתרו בו - לוקה ואינו משלם,
ד'כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ' - משום רשעה אחת, ולא משום שתי רשעיות,
וסמוך לו 'אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ'.

ויקשה: והרי חובל בחבירו[46] - משלם ולא לוקה!

ואין לומר שמיירי בלא התרו בו,[47]

שהרי ארי"ו: הכהו הכאה שאין בה שו"פ - לוקה, ובהכרח שהתרו,
הא יש בה שו"פ - משלם ולא לוקה![48]

-כדר"א: בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין, וכן חובל בחבירו,
מ'כן ינתן בו'.

עדים זוממין בממון – האם לוקין ומשלמין

מעידין אנו שפלוני חייב לחבירו מאתים זוז, ונמצאו זוממין -[49][50][51][52]
לר"מ: לוקין ומשלמין, וחכ"א: כל המשלם אינו לוקה,
ולא אמרו 'כל הלוקה אינו משלם', שריבתה התורה תשלומין,[53]

---

[25] **רב אשי** - לרש"י סבר רב אשי מיתה לזה ותשלומין לזה פטור, ודלא כרבא בעדים זוממים (סנהדרין י.). וקשה ממדליק גדיש בשבת (ב"ק לד:) דפטור. ולר"ת דוקא בעדים זוממים חייב, דבעינן שתתקיים הזמה בכל אחד, ובעלמא פטור. ולריב"א בכל מקום חייב, ורודף ועבד כפות שאני שחייב מיתה לכל אדם.

[26] **אבל זורק** - זורק נחשב בדידה יותר ממגרר, כי במוציא ובזורק הקנין בא בהגבהה קודם חיוב ההוצאה, ואילו במגרר ההוצאה והקנין באים כאחד.

[27] **אלא במיצעי** - קשה מדוע בב"ב פו. הוצרכו לומר "במידי דבעי מיתנא" ולא די ב"דבר הגבהה נקנה במשיכה" אף בזוטרי. ומתרצים שגם בזוטרי יש דרך הוצאה בגרירה כמו במחתרת, או שהש"ס משתמש ב"ולטעמיך".

[28] **שעקירה צורך** - אף שבב"ק (ע:) פריך מכי מטי לאויר חצירו קנה ואינו מתחייב בנפשו עד שתנוח, והרי עקירה צורך הנחה היא, לר"ת (שאי אפשר לניסוך בלא הגבהה) ר' ירמיה פליג על ר' אבין, שמשעת הגבהה קונה ומתחייב בנפשו רק בשעת ניסוך, והקושיא שם אליביה. וכן משמע קצת בב"ק קיז.

[29] **דאי בעי** - "אי בעי גחין ואכיל" פירושו שיכול לשחות ולתחוב עד בית בליעתו, או שחבירו תחבה לו, ולכן אפשר לאכילה בלא הגבהה (ולא כרש"י למטה מג').

[30] **מגרר ויוצא** - לעיל לא תירץ כך בין לפוש לכתף כי "לכתף פטור" נראה לו חידוש גדול יותר ממגרר, ועוד שלא היה שם לגמרי בדידה.

[31] **הכא נמי** - ללישנא דלא מצי מהדר לא פריך מידי, אבל ללישנא דאי אפשר להנחה בלא עקירה פריך, כי אף שאפשר בגרירה האיסור מתחיל משעת הגבהה ועקירה גורמת החיוב.

[32] **נימא הגבהה** - קשה לר"ת שהגבהה קונה פחות מג': מאי פריך, והרי קנאה קודם עקירה (למטה מג' כלבוד), ויתחייב כבן עזאי. ולרשב"א גונב כיס בא הקנין והעקירה בבת אחת.

[33] **אי דאפקיה** - אף למ"ד שד' אמות קונות ברה"ר, זה רק במציאה ובגט, ולא תקנו קניית ד' אמות לגנב, ולכן איסור גניבה ליכא.

[34] **שהגביהו על** - אף שהגביהו על מנת להצניעו ונמלך להוציאו חייב, כי הוצאה זו עקירה שניה.

[35] **ורמינהי אלו** - ארישא דמתניתין (הבא על הממזרת יש לה קנס, והתם קתני דלקי עלה) הוה מצי להקשות, אלא המתין עד הבא על אחותו, כי חייבי לאוין שנויין שם אחר חייבי כריתות והיה צריך להביא כל המשנה.

[36] **וברשות הרבים** - הא דאביי ורבא (ב"ב פד:) שמשיכה לא קונה ברה"ר, לר"י אינו חולק על רבינא, כי כאן קנה רק להתחייב באונסין ולא לקנין גמור. ולריצב"א חולק, כי בב"ק עט. ובסה. מוכח שמשיכה הראויה לקנין היא העיקר.

[37] **אבל לכתף** - אפילו אם לכתף חייב, היה אפשר להקשות מדוע לא מחלקים בדידיה בין עמד ללא עמד כלל.

[38] **מהלך כעומד** - החיוב במעביר ד' אמות ברה"ר הוא הלכה גמירי (שבת צו:) ואינו נלמד מ"מהלך כעומד", שהוא מקום חיובא. ובן עזאי עוסק בהולך דרך סטיו, מקום פטור, ובירושלמי מעמידו בקופץ.

[39] **רב אשי** - לר"ת מביאים כדרבא כדי לתרץ "מגרר ויוצא איצטריך": שאגד יד אינו אגד, וכשצירף למטה מג' אין זה אגד. ולרי"בר"מ הגירסה "אי נמי כדרבא" וכולה אשבת, כי למטה מג' כלבוד, ולמעלה מג' ידו חשובה ד' על ד', ופירוש רש"י קשה.

[40] **וקיימא לן** - מתניתין קשה אמאי משלם קנס כשיש מלקות, ולא על המלקות (שמצויה בבוגרת ומפותה). ומתרצים: לעולא גם בהתראה משלם ממון ולא לוקה, ולר' יוחנן מיירי בלא התראה, שחייבי מלקיות שוגגים חייבים בתשלומין.

[41] **דאין לוקה** - אף שבמכות (ד:) משמע שבקנס לוקה ומשלם כמוציא שם רע, א. לרבנן כל המלקיות נלמדות מעדים זוממין (הסמוכים ללאו דחסימה) שאין לוקין ומשלמין אף בקנס, ב. לריצב"א "כדי רשעתו" משמע ממון ומלקות, ג. לירושלמי מוציא שם רע חידוש שחייב בדיבור גרידא. ואין תנא הסובר לוקה ומשלם אלא ר"מ.

[42] **ואי ממונא** - וא"ת ממון לקולא, והרי נידון בקלה (איתגורי איתגור כבפרק הנשרפין), יש לומר שאני הכא שחס רחמנא על ממון הנחבל.

[43] **אלמא קסבר** - ההכרח שעולא סובר כן בכל מקום: לר"י מדמרבינן מחד קרא חייבי לאוין ומחד חייבי כריתות, דאי בעלמא לוקה ואינו משלם הו"ל לאוקמי חד לחייבי עשה וחד לחייבי לאוין. ולר"ת מדלא אוקי מתני' דמכות בנערה והתרו בו, או מדלא משני בבוגרת לוקה ואינו משלם, ודחה ר"י דעולא כר"ל דאין חילוק בהתראה, ושזהו לשון הש"ס ולא דברי עולא.

[44] **שכן יש** - לא בכל במה הצד פורכים כן, אלא לר"י כאן צד חמור משונה (חמשה דברים, אין צריכין התראה) וקולא יתירא (הותר מכללו, לא עשו מעשה). ולר"ת צד חמור של חובל ישנו בעדים זוממין שהעידו על חובל, וצד הקל שאין בהן כרת ולא נלמד חייבי כריתות. וכן יש לפרש בסוטה (כט:) ובמכות (ד:).

[45] **אלא עולא** - לפי המסקנה עולא פוטר ממלקות רק בשלושת המקומות שנאמר בהם במפורש. אין לומדים בכל מקום מ"תחת נתינה ישלם כסף", כי ג"ז זו מלמדת רק "מיטב", ולכן לעולא נלמדים בושת ופגם מרבא.

[46] **חובל בחבירו** - "כן ינתן בו" נשנה פעמיים, ללמד ממון גם במקום שהתרו בו. "כאשר עשה כן יעשה לו" משמע ממון כמו "יד ביד", ולכן "כן ינתן בו" לא בא אלא להיכא דאתרו ביה. ואין קושי בכך ש"כאשר עשה" נשנה, שכל פרשה שנאמרה וְנִשְׁנֵית לשום צורך.

[47] [**מנא ליה** - הגמרא שואלת כאן "מנא ליה לר"י" כי הג"ז "תחת תחת" נתקבלה לכל הדעות בבכורות יב. לגבי בכור, ולכן הוצרך ר"י למקור שלא ילפינן ממנה פטור ממלקות.

[48] **מכדי כתיב** - לר"י הסוגיא כמאן דמפיק "עין תחת עין" ממון מ"יד ביד". שאם "עין תחת עין" ממש, "יד ביד" בעדים זוממין מיותר, שהרי מ"כאשר זמם" נפקא, ולכן נדרש ללמד ממון. ואילו לאנתייתר, היינו אומרים "יד ביד" ממש.

[49] **ורבי יוחנן** - אין לומר שר' יוחנן לא שמע את הג"ז 'תחת תחת', שהרי היא נלמדת בבכורות ובמקומות רבים.

[50] **א"כ בטלת** - אין לדחות ש"ערות אחותך" בטל, כי הלאו שאין בו מלקות אינו מבוטל, ובלאו שיש בו מלקות אין לדרוש ג"ז שמוציאה מלקות ממקום שאפשר להעמיד את הג"ז בעניין אחר.

[51] **אלא אפשר** - עדות בן גרושה אינה "עדות שאין אתה יכול להזימה", כי רק במעידים על טרפה, שאין לקיימה כלל, חל הדין, אבל כאן ההזמה מתקיימת במלקות.

[52] **מיבעי ליה** - אף שהדרשה "תחת אשר ענה" נצרכה לכדאביי, למדים "מיטב" מנתינה אומכסף.

[53] **שלא השם** - לרש"י: לוקין ומשלמין משום שבאים משני פסוקים, וקשה שכ"ש בפסוק אחד. לר"י: התשלומין לא נכתבו סמוך ללאו, שאילו נכתבו היה ניתק לעשה ולא לקי, ואינו כגזילה שהעשה עוקר הלאו. ולהר"ש מדרוי"ש: לא תענה אינו אזהרה לתשלומין, שממון לא בעי אזהרה.

- ד׳וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו׳, ׳יָד בְּיָד׳ דבר הניתן מיד ליד, היינו ממון.

לג. ורי״ו אינו לומד תַּחַת תַּחַת - שא״כ בטלת עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ לֹא תְגַלֵּה.

ויקשה: גם בחובל בטלת לֹא יֹסִיף פֶּן יֹסִיף,

ובעדים זוממין - וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע!

- אלא עדים זוממין - בב״ג ובב״ח, חובל - בהכאה שאין בה שו״פ.

ויקשה: אף ואחותו מתקיים באחותו בוגרת!

- רי״ו: ׳תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ׳ צריך לכדאביי: מכלל שיש בושת ופגם.

ועולא כרבא: ׳וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָ חֲמִשִּׁים כָּסֶף׳

- הנאת שכיבה חמשים, מכלל שיש בושת ופגם.[54] [55]

למה עדים זוממין משלמים ממון ולא לוקים

ר״א: משום שאינם בני התראה,

רבא: ותדע: מתי יתרו בהם? בתחילה - יאמרו: ׳שכחנו׳,

בשעת מעשה - יפרשו, ולבסוף - מה שהיה היה.

וקשה: שיתרו בהם תוך כדי דבור,[56] או מתחילה וירמזו להם!

- אלא אביי: עדים א״צ התראה - שהרי הם רצו להרוג בלא התראה,

וצריך כַּאֲשֶׁר זָמַם,

ויקשה: והרי ב״ג וב״ח, שאינם נלמדים מ׳כאשר זמם׳ - יצטרכו התראה!

- דמִשְׁפַּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם, - משפט השוה לכולכם.

חובל בחבירו – ממון או מלקות

רשבדר״א: משלם ואינו לוקה, ד׳וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה׳,

ואר״א: במצות שבמיתה מיירי, ובהכרח שהתרו בו,

והמותרה לדבר חמור - מותרה לדבר הקל,[57]

ואמרה תורה וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ.[58]

ויקשה: שמא המותרה לחמור אינה מותרה לקל?

ואת״ל שמותרה - שמא מלקות חמור,[59]

כרב: שאלמלא הלקו לחנניה מישאל ועזריה[60] - ח״ו עבדו לצלם!

- רסבדר״א: מלקות שיש לה קצבה קלה ממיתה שאין לה קצבה.

◆

לג: ויקשה: ר״י מנהר פקוד: מובן לרבנן שנפש ממש,

אבל לרבי שמעון - מה יש לומר?

- אלא כרבא: ׳אִם יָקוּם וְהִתְהַלֵּךְ בַּחוּץ עַל מִשְׁעַנְתּוֹ וְנִקָּה הַמַּכֶּה׳,

- שחובשין אותו, ואם מת - הורגים אותו,

ואם לא מת - ׳שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרַפֹּא יְרַפֵּא׳.

ובהכרח שהתרו בו - כנ״ל.

ויקשה: גם על זה הקשו כרב, ונדחה כנ״ל.

רב מרי: מנין שבמזיד, ונקה - ממיתה? שמא בשוגג - וְנִקָּה מגלות![61] קשיא.

קנס בחייבי מלקות – משנתנו כמי

ר״ל: כר״מ, שלוקה ומשלם.

ויקשה: ולר״מ - אף בתו תשלם!

ואין לומר שמת ומשלם אין לו,

ששנינו: גנב וטבח בשבת, או לעכו״ם, או שור הנסקל[62] -

לר״מ: משלם דו״ה, וחכמים: פוטרין!

- החטורה מרי״ו: בטובח ע״י אחר ואינו חייב מיתה.

ויקשה: וכי זה חוטא וזה מתחייב?

א. רבא: מה מכירה ע״י אחר - אף טביחה,

ב. דבר״י: או - לרבות השליח,

ג. דב״ח: תחת - לרבות השליח.[63]

לד. ולחכמים פוטרים, שהם ר״ש: שחיטה שאינה ראויה - לא שמה שחיטה,[64]

ויקשה: ובשבת - שחיטתו כשרה!

- סבר כרי״ו הסנדלר,

ששנינו: **המבשל בשבת** - לר״מ: בשוגג יאכל,[65] [66] במזיד לא יאכל,

לר״י: בשוגג - יאכל למוצ״ש, במזיד - לא יאכל עולמית,[67]

ורי״ו הסנדלר: בשוגג - למוצ״ש לאחרים ולא לו,

במזיד - לא יאכל עולמית, לא לו ולא לאחרים.

וטעמו: ׳וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַשַּׁבָּת כִּי קֹדֶשׁ הִיא לָכֶם׳

- מה קודש אסור באכילה, אף מעשה שבת.

מעשה שבת – האם דאורייתא

נחלקו בו אמוראים, אם מעשה שבת דאורייתא, או דרבנן:

למ״ד דאורייתא: כנ״ל,

למ״ד דרבנן: ׳קֹדֶשׁ הִיא׳, ואין מעשיה קודש,[68] [69] [70] ופטרו רבנן רק על השאר.

טובח לע״ז ושור הנסקל – האם שלו הם

ויקשה: לר״מ **חייב**? והרי בתחילת שחיטה נאסר, ואינו של בעלים!

- רבא: באומר ׳בגמר זביחה תהא עבודה׳.

ושור הנסקל **חייב**? והרי אינו שלו![71] [72]

- רבה: במסרו לשומר, והזיק ונגמר דינו בבית שומר, וגנבו משם,

ור״מ סבר כר׳ יעקב, וכר״ש:

כר׳ יעקב: אף משנגמר דינו - החזירו שומר לבעליו מוחזר,

וכר״ש: דבר הגורם לממון[73] - כממון.

◆

לד: חידוש שחידשה תורה בקנס

רבה: לעולם בטובח ע״י עצמו, ור״מ - מת ומשלם[74] אין לו,

ושונה כאן שחידוש בקנס, שאף שנהרג - משלם.

ורבה לשיטתו גדי גנוב לו[75] וטבחו בשבת - חייב, שכבר נתחייב בגניבה,

גנב וטבח בשבת - פטור.

---

[54] **ניתרי בהו** - התראה לעדים אינה התראת ספק, כי התראת ספק (כאל תותיד) היא כשגם המותרה עצמו מסופק, אבל כאן העדים יודעים שמעידים שקר.

[55] **ועולא נפקא** - רבא סבר כעולא, ורבי יוחנן עצמו היה דורש כעולא אלמלא נצרך לכדאביי. ולרשב״א קשה מב״מ צא. שם סבר כר״י (לוקה ואינו משלם), וליישב: עולא סבר כן רק בשלשת הדינים הללו, ובשאר סבר כר״י.

[56] **וניתרי בהו** - ההתראה נחשבת תוך כדי דבור אף אם ארכה יותר משאילת שלום, כי כל זמן שעסוקים באותו עניין הכל נחשב תוך כדי דבור (כמכות ו.), ואם נמצא אחד פסול עדותם בטילה.

[57] **ממאי דמותרה** - אין לומר שהמקבל התראה על חמור מקבל גם על קל מטעם שניחא ליה ליהרג כדי להרוג שונאו, שהרי בסנהדרין עט: אף בחנק במקום סקילה נאמר כן, אלא גזירת הכתוב שמתיר עצמו לכל מיתה.

[58] **אלא פשיטא** - חובל באשה הרה משלם ממון אף כשאין אסון בשיכולים להצילו באחד מאבריו (ולא הוירודף), כסנהדרין עד.

[59] **ודלמא מלקות** - מיתה חמורה ממלקות, שכן ניתנה לאנשי עיר הנידחת (סנהדקנ.), ואפשר היה לתרץ כך בלי להזקק לדבר חנניה מישאל ועזריה.

[60] **אילמלי נגדוה** - אף ש״בכל נפשך״ משמע יסורין קשים כר״ע (ברכות סא:), לר״ת הצלם היה לכבוד המלך ולא ע״ז ממש, ובכל זאת היה בו קידוש השם, ולכן מסרו עצמם למיתה. ומיהו ״פלחו״ משמע ע״ז.

[61] **דלמא בשוגג** - גלות במת אחר חבישה משכחת בבית של שישא שאין חשש שמא הרוח בלבלתו, או שהחשש הוא רק בשחיטת רוב שנים. ושבת שייך בשוגג בהוסיף רצועה אחת, בנכנס לחנות נגר שלא ברשות או בנופל מהגג ברוח מצויה, או שהוא שוגג על המיתה ומזיד על החבלה.

[62] **גנב שור** - אף שלריש לקיש (ב״ק עז:) כל שאינו במכירה אינו בטביחה, שור הנסקל חייב בטביחה, שאינו כקדשים שאינם במכירה כלל, שהרי אם ימכרנו לעכו״ם אין תופס את דמיו. ולר״ת שאינו נאסר מחיים ניחא.

[63] **לאו משום** - אף שהשליח אינו חייב אפילו לצאת ידי שמים, כי קנס אינו חל אלא ע״פ ב״ד, כיון שהמשלח ראוי היה להתחייב אם לא היה מתחייב בנפשו, מתחייב על ממון בשליח.

[64] **ר׳ שמעון** - קשה שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה מנ״ל הכא בתשלומי ד׳ וה׳ שכתוב בהם טביחה, ויישב שדנין דבר הנאמר בסיני מדבר הנאמר בסיני ולא מטבוח טבח והכן.

[65] **המבשל בשבת** - לר״מ בשוגג מותר בו ביום אף לו עצמו (שבת לח.), ובמזיד אסור בו ביום לו ולאחרים אבל במוצאי שבת מותר אף לו, כדמוכח בחולין (טו.), ושאם לא כן היינו מזיד דר״י.

[66] **בשוגג יאכל** - שוגג דר׳ יהודה הוא כמזיד דר׳ מאיר, כי בחולין העמידו את משנת השוחט בשבת כשיטתו.

[67] **במזיד לא** - לר״י האיסור עולמית הוא לו בלבד ואחרים אוכלים, שאם לא כן היינו מזיד דר׳ יוחנן הסנדלר. וכללו: מזיד דר״מ כשוגג דר״י, ומזיד דר״י כשוגג דר׳ יוחנן הסנדלר.

[68] **היא קֹדש** - אין להקשות שהיה אפשר ללמוד איסור אכילה מ״כל אשר תועבתי לך״ בלי הכתוב ״קדש היא״, כי כברנדון בחולין קטו.

[69] **מ״ט דרבנן** - לא רצה לפרש שרבנן חולקים משום שלא דרשו ׳ותחת׳ לרבות שליח, כי אין נוח לומר שנחלקו בשליח.

[70] **כי קא** - אף שגם בשחיטה שאינה ראויה מחייב ר״מ, וקל וחומר בשבת ששחיטתה ראויה, נשנתה שחיטת שבת מפני ש״זו אף זו״ קתני.

[71] **כיון דשחט** - הקושיא: כל טובח אינו טובח לבעליו, שהרי משחט מעט קנה בשינוי, אלא ע״כ בהכי חייב רחמנא והכא נמי לא שנא. ותירץ ר״י שאין זה שינוי הקונה.

[72] **אמר קרא** - אף שאיסור אכילה נלמד גם מ״לא תאכל כל תועבה״, נכתב ״לכם״ כדי לסמכו ל״מחלליה״, לומר שהאיסור רק במזיד ולא בשוגג.

[73] **סבר לה** - ר״מ סבר כר״ש ולא כדינא דגרמי, ואפשר שר״ש מוגבל לדבר שעיקרו ממון, ור״מ מחייב במקדש תבואה ושורף שטרות שיש להם שווי לכל העולם ולא בשור הנסקל. ועוד: ר״ש מחייב בתשלומי ד׳ וה׳ ור״מ בדינא דגרמי רק קרן, ולדעת ריצב״א דינא דגרמי מדרבנן (ב״ק סב.).

[74] **ורבי מאיר** - לר״מ לוקה ומשלם גם בממון שאינו קנס, וסתירת עולא (מכות ד:) מתורצת: כשסבר שעדים זוממין קנס ולמד ממוציא שם רע, כדי רשעתו נאמר במיתה ומלקות, ומשם בכל מקום לוקה ומשלם.

[75] **דאמר רבה** - רבה אמר ״היה גדי גנוב לו״ אליבא דר״מ, ולא משום שסובר כן בעצמו.

וכן גדי גנוב לו וטבחו במחתרת - חייב,

גנב וטבח במחתרת - פטור.[76][77]

וצריכי: אם השמיענו שבת - הייתי אומר: לא מחתרת, שאיסורה לשעה,

ואם השמיענו מחתרת - הייתי אומר: לא שבת, שצריכה התראה.

רב פפא: פרה גנובה לו וטבחה בשבת - חייב, פרה שאולה וטבחה בשבת - פטור.

וקמ"ל שבשאלה לא נתחייב באונסיה מיד.

פרה שאולה שהניח להם אביהם

רבא: משתמשין בה כל ימי שאלתה, ואם מתה - אין חייבין באונסה,[78]

טבחוה ואכלוה כסבורין של אביהם - משלמין דמי בשר בזול,

ואם הניח להם אביהם אחריות נכסים - חייבין לשלם.[79]

יש ששונים 'אחריות' על הרישא - במתה, וכ"ש על הסיפא - וחולקת על ר"פ,

ויש ששונים על הסיפא - בטבחוה, אבל לא על הרישא - והיינו כר"פ.

חייבי מיתות ומלקות שוגגין ודבר אחר

רי"ו לא אמר כר"ל שמתני' כר"מ - שמעמיד אותה כרבנן,

ור"ל לא אמר כרי"ו, שאילו התרו בו - פטור, ואף כשלא התרו - פטור.

ולשיטתם: חייבי מיתות ומלקות שוגגין, ודבר אחר -

לרי"ו: חייב,　　ולר"ל: פטור.

לה.

◆

איתיביה ר"ל: 'וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ' - אסון ממש!

- דין אסון.[80]

וא"ד: רי"ו הקשה לר"ל: דין אסון! ועניהו: אסון ממש.

רבא: וכי יש מי שמחייב חייבי מיתות שוגגין?[81]

והרי תנא דבי חזקיה: 'מַכֵּה אָדָם'[82] ו'מַכֵּה בְהֵמָה' -

מה בבהמה לא חילקת בין שוגג למזיד, בין מתכוין לשאין,

בין דרך ירידה לדרך עלייה - לפוטרו ממון אלא לחייבו,

אף באדם לא תחלק - לחייבו ממון אלא לפוטרו!

אלא רבין: חייבי מיתות שוגגין - לכו"ע פטורין,

וחלקו בחייבי מלקות שוגגין:

לרי"ו: חייב - שרק חייבי מיתות הוקשו,

ולר"ל: פטור - שבפירוש ריבתה תורה חייבי מלקות כמיתות.

היכן ריבתה? אביי: 'רָשָׁע' 'רָשָׁע',　　רבא: 'מכה' 'מכה'.[83]

ולרבא לא 'וּמַכֵּה בְהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה וּמַכֵּה אָדָם יוּמָת' - שבמיתה כתוב,

אלא 'מַכֵּה נֶפֶשׁ בְּהֵמָה יְשַׁלְּמֶנָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ',

וסמוך לו: 'וְאִישׁ כִּי יִתֵּן מוּם בַּעֲמִיתוֹ[84] כַּאֲשֶׁר עָשָׂה כֵּן יֵעָשֶׂה לּוֹ',

ואף שלא נאמר שם 'מכה' - הכאה הכאה אנו למדים.

וקשה והרי בחובל כתוב, שבר תשלומין הוא!

- [85][86][87][88][89][90][91] אם אינו ענין להכאה של שו"פ - תנהו ענין לשאין בה שו"פ,

ופטור כגון שבשעה שהכהו קרע שיראין שלו.

לה: מכה אדם ומכה בהמה - בחול או בשבת

ר"ח לרבא: מנין שהדרשה 'מכה אדם ומכה בהמה' בחול,

ולא בשבת, שאף בבהמה יש לחלק?

ותירץ: אם בשבת ולא התרו בו - למה 'וּמַכֵּה אָדָם יוּמָת'?

ואם התרו בו - למה 'ישלמנה' בבהמה?

חידוש בקנס - משנתנו כמי

רב פפא: שאל לאביי: לרבה, שאף שנהרג משלם - כמי יעמיד אותה?

אם כר"מ - קשיא בתו, אם כרנב"ה - קשיא אחותו,

אם כר' יצחק - קשיא ממזרת![92][93][94]

- על כרחך סבר כרי"ו, ומתרץ כמותו, שכר"ל אין מתרצים.

רב מתנא: שאל לאביי: לר"ל, שריבתה תורה מלקות כמיתות,

מי התנא שחולק על רנבה"ק?

ותירץ: ר' מאיר או רבי יצחק.

לו. עריות ושניות, ממאנת ואיילונית - קנס ופיתוי

ת"ר: **עריות, ושניות לעריות, ממאנת, איילונית, ויוצאת משום ש"ר** אין להן לא קנס ולא פיתוי.

עריות - חייבי מיתות ב"ד וחייבי כריתות, **שניות** - חייבי לאוין, והיא כרשב"מ.[95][96][97]

ויקשה: ממאנת אין לה, הא קטנה בעלמא יש לה - כרבנן,

ואיילונית אין לה - כר"מ, שקטנה אין לה קנס!

ואין לומר שכולה ר"מ, ובממאנת סבר כר"י - שהרי חלק עליו:

לר"מ: ממאנת עד ב' שערות,　　ולר"י: עד שירבה[98] שחור,

---

[76] **אבל שבת** - קשה מה סברת "שבת דבעיא התראה, אימא לא", שהרי רציחה חמורה ממנו בעינן התראה, ושבת ומחתרת שניהם שנויים במשנה (ב"ק לד:, סנהדרין עב.) לפטור. ונראה שהצריכותא היא על הקנס: שלא נאמר שמחמת חומרת האיסור ישלם עם המיתה, וכן מתורץ כיצד אמר רבה אליבא דר"מ (הוא גם משמיע "קים ליה בדרבה מיניה" אף כשהממון בעין, ועל פטור הגניבה נעשית הצריכותא).

[77] **משום דאיסורו** - איסור שבת איסור עולם, שאם חילל שבת יעידו עליו לאחר השבת ויהרגוהו, אבל מחתרת אחר שיצא אינו בר קטלא ואינו דומה ל"אם יהיה אסון".

[78] **מתה אין** - בגניבה ואבידה נראה לר"י שהיתומים חייבין, הואיל ונהנין שמשתמשין בה, וכן אמרו בהשואל (ב"מ צו.).

[79] **אבל ארישא** - לר"פ אין משעת שאלה חייב באונסין, ובסיפא משלמין כשהניח אחריות נכסים כי פשע האב בכך שלא אמר לבניו שאינה שלו, ונתחייב ונשתעבדו נכסיו.

[80] **מאי לאו** - אף שסוף הפסוק "אם אסון יהיה" הוא דין אסון (ונתת נפש), "לא יהיה אסון" משמע אסון ממש, או שגם "אם אסון יהיה" הוא ממש ו"ונתת נפש" היינו ממון.

[81] **ומי איכא** - אף שתנאים חולקים על תנא דבי חזקיה (סנהדרין עט:), א. חולקים רק במתכוין להרוג את זה והרג את זה, ב. לר"י הוא עיקר ששנה ברייתות ר' חייא אביו, והחולק הוא ר' חגא מדרומא (ב"ק מב.), ג. לרשב"א סמך על המשנה (לב:) הפוטרת חייבי מיתות בלא התרו.

[82] **אף מכה** - לא אומרים שלפי ההיקש קרא "לא יהיה אסון", "עליו ולא על האדם" ו"לא תקחו כפר" מיותרים, כי ההיקש אינו מלמד פטור ממון אלא חיוב, ולכן נצרכו כולם. ושוגג ומזיד נאמר לענין ממון אחר עם מיתה, ועלייה וירידה לענין שלא נשקול ממון תפטרנו, ומתכוין ושאינו מתכוין לדמי האשה.

[83] **רבא אמר** - רבא ור' יוחנן אומרים רשע רשע בכל מקום בגוף המלקות, אבל לפטור ממון שעם המלקות לומדים מכה מכה, כי שם הכתוב בתשלומין, ורשע נכתב לענין מלקות. ור' יוחנן שלא דרש מכה מכה (כברייתא בב"ק פג:) סבר כתנא אחר שלומד מקראות אחרים.

[84] **וכתיב ואיש** - יש גורסים "וסמיך ליה", ואז הלימוד מסמיכות ולא מגזרה שוה, אך מהקושיה בב"ק פג: משמע שהוא גזרה שוה. ועבר מ"מכה בהמה ישלמנה" ל"מכה נפש בהמה" כי הראשון נצרך לתנא דבי חזקיה, או כי הוא נצרך לפטור מכה לרפואה.

[85] **אם אינו** - הקושיא שהכאה שיש בה שוה פרוטה נצרכת ללמד חובל בחבירו לתשלומין (ב"ק פג:) מתורצת בכך שסוגיא זו כתנא אחר שם שלומד זאת מקרא אחר.

[86] **דלמא בשבת** - אף שבהמה גופה אפשר לפלוג בה בין שבת לחול, ההיקש בא ללמד מדרך ירידה לדרך עלייה, ואין בזה מקום לחלק בשבת.

[87] **אלא לאו** - גם אם אפשר לפרש בחול שלא התרו משום אדם ובשבת שהתרו משום בהמה בלבד, עדיין למדים מבהמה שאין חילוק בין שוגג למזיד בהכאתה, ומאחר שמכה אדם עוסק בהתרו, גם מכה בהמה עוסק בהתרו בכל ענין, ולכן אינו בשבת ולא בהרג אדם עמה.

[88] **מתניתין כמאן** - קושיית רב פפא מתאימה לאביי דווקא, שאינו כעולא ומפרש 'תחת' לדרשה אחרת, אבל רב פפא עצמו יכול להעמיד כעולא. ופירוש הקונטרס (שר"ל חולק על עולא) אינו נראה, שאפשר שר"ל חולק בממון אחר ולא בממון אותו עניין.

[89] **אי כר'** - אין אומרים 'קשיא ממזרת' על ר' נחוניא, כי מכך שנקט יום הכפורים כשבת ולא יום טוב כשבת, משמע שהוא כר"מ או כר' יצחק, ולא מעמידים כר' יצחק אלא כר"מ.

[90] **אי כרבי** - אין צורך לומר 'אי כרבנן' כי לדידם קשיא ממזרת ואחותו, ואין להעמיד כר' עקיבא, שהוא יכול לומר שאין לומדים עדים זוממין ממוציא שם רע ויש לו 'לוקה ומשלם' ו'לוקה ואינו משלם' כרבנן.

[91] **מאן תנא** - קשה שר"ל, שמעמיד את המשנה כר"מ, ודאי יודע שר"מ חולק על ר' נחוניא. ותירצו שאין לומר שרבנן חולקים עליו, ולר' יוחנן אתי שפיר.

[92] **ולא פיתוי** - קשה לרשב"א למהנקט 'פיתוי' בממאנת, והרי כל נערה מפותה אין לה קנס שמחלה. ויש לומר שנקט פיתוי אגב שנקטו באידך.

[93] **הממאנת אין** - לרש"י הטעם שהיא בחזקת בעולה, וקשה לר"י שאז אין לדייק לקמן "הא קטנה בעלמא אית לה". ולר"י מדובר בבעלה שאנסה או פיתה אותה קודם המיאון, אף שהמיאון מגלה שלא היתה אשתו, ואף שהבועל נערה אינה ממאנת עוד (נדה נב.), א. כשפירש שאינו בועל לשם קידושין, ב. שאונס ופיתוי אינם לשם קידושין.

[94] **לא קנס** - יש גורסים 'ולא אונס' במקום 'ולא פיתוי', שפיתוי נמי קנס הוא, ולר"י אונס ראוי יותר להיקרא קנס מפיתוי, שהאונס שותה בעציצו (לקמן לט.).

[95] **אי דקא טעין טענת דמים ה"נ כו'** - לגרסת הקונטרס טענת דמים כמו פתח פתוח, ולר"ח הגרסה הפוכה, ולשיטתו קשה מדוע דחק לתרץ כך ולא חילק בין טענת פתח פתוח לטענת דמים. ושמא ר"ג לית ליה חזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה, ונאמן בפתח פתוח לאוסרה בלבד. וכן כולהו רואות ומראות לאמן ויודעות שהן מוכת עץ, וכשלא אמרה מוכת עץ אני יש לה טענת בתולים, אבל בסומא תולים שהיא מוכת עץ.

[96] **כולהו רואות** - לרש"י רואות ופוסקות עליהן שהן בעולות ואם לא הודיעתו הטעתו, וקשה שלר"מ מוכת עץ בין הכיר בה בין לא הכיר בה מאתים (יג.). לר"י יודעות שהן מוכת עץ מאמותיהן, ואם לא אמרה מוכת עץ אני יש לה טענת בתולים, אבל בסומא תולים שהיא מוכת עץ כי אינה רואה ואינה מראה לאמה.

[97] **אי דקא טעין טענת דמים ה"נ כו'** - לגרסת הקונטרס טענת דמים כמו פתח פתוח, ולר"ח הגרסה הפוכה, ולשיטתו קשה מדוע דחק לתרץ כך ולא חילק בין טענת פתח פתוח לטענת דמים. ושמא ר"ג לית ליה חזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה, ונאמן בפתח פתוח לאוסרה בלבד ולא להפסיד כתובתה.

[98] **עד שירבה** - יש שאינם גורסים 'על הלבן', כי 'ירבה' אינו ממש אלא שתי שערות שוכבות. ולגורסים, ר"ח מפרש ששורש השערות שחור וראשן לבן.

ולא שכולה ר״י, ובקטנה כר״מ - שא״כ הול״ל ׳זו דברי ר״מ ור״י׳.[99][100]

א. תנא זה סבר כר״מ באחת, וחלק עליו באחת,

ב. רפרם: ממאנת - הראויה למאן,　　ויקשה: א״כ ישנה ׳קטנה׳! - קשיא.[101]

איילונית אין לה לא קנס ולא פיתוי

ורמינהו: החרשת, השוטה והאיילונית - יש להן[102] קנס וטענת בתולים!

- הא ר״מ והא רבנן.

ועוד שנינו: החרשת, השוטה, הבוגרת ומוכת עץ - אין להן טענת בתולים,[103]
הסומא והאיילונית - יש להן,　　סומכוס מר״מ: סומא אין לה.

רב ששת: חרשת על חרשת - אין סתירה: הא רבן גמליאל, והא ר׳ יהושע.

והבוגרת אין לה טענת בתולים

ומה שבוגרת נותנין לה לילה הראשון - לענין דמים, אבל לא לטענת פתח פתוח

סומכוס מר״מ: סומא אין לה טענת בתולים - שנחבטת על הקרקע ואינה רואה.[104]

ויוצאת בש״ר אין לה קנס ופיתוי - שכר״ש, ולא שזינתה - שבת סקילה היא.[105]

ר״פ: ׳שם רע׳ - כ׳שטר רע׳ שאין גובין בו - שהעידו שנים שתבעתם לאיסור,
כמו ששטר שביקש לזייפו - כיון שחיזר לזייף, זייף.

משנה ב

וְאֵלּוּ שֶׁאֵין לָהֶן קְנָס:[106] הַבָּא עַל הַגִּיּוֹרֶת, שְׁבוּיָה, שִׁפְחָה, שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ יְתֵירוֹת עַל בְּנוֹת ג׳ שָׁנִים וְיוֹם א׳.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: **שְׁבוּיָה שנפדית הֲרֵי היא בקדושתה אף שגדולה.**
הבא על בתו, בת בתו,[107] בת בנו, בת אשתו,[108] בת בנה, בת בתה - אין להן קנס,
מפני שמתחייב בנפשו, שמיתתן בידי ב״ד, והמתחייב בנפשו אין משלם ממון, שֶׁנֶּאֱמַר ׳וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ׳.

רי״ו: רבי יהודה ורבי דוסא אמרו דבר אחד: ר״י - הא דאמרן,

ור״ד: שבויה אוכלת בתרומה - מה עשה לה ערבי זה?[109]

וכי מפני שמיעך לה בין דדיה פסלה מן הכהונה?

דחה רבה: ר״י - דווקא כאן, שלא יהא חוטא נשכר, אבל שם - כרבנן,
ור״ד - דווקא שם, שתרומה דרבנן, אבל בקנס דאורייתא - כרבנן.

ודחה אביי: טעם ר״י אינו חוטא נשכר, שלדבריו אף בת י׳ כתובתה מאתים.

ויקשה: הפודה את השבויה - ישאנה, מעיד בה - לא ישאנה,[110]
ולר״י - בין כך ובין כך לא ישאנה!

א. ר״פ: יש לשנות: לר״י - בין כך ובין כך ישאנה,

ב. רהבדר״י: ר״י לדברי רבנן אמר [שלדבריו ישאנה] -

ולרבנן: הפודה - ישאנה, שאין אדם זורק מעותיו לבטלה,
מעיד בה - לא ישאנה, שמא עיניו נתן בה.

לז. שבויה שנפדית - האם בקדושתה עומדת

רמי רפב״ש וכי סבר ר״י שבקדושתה עומדת?

והרי שנינו: גיורת שראתה דם - לר״י: דיה שעתה, וממתינה ג׳ חדשים,[111]

לר׳ יוסי: ככל הנשים - מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה,
ומתיר ליארס ולינשא מיד![112][113]

- גיורת אינה משמרת עצמה, ושבויה משמרת עצמה.

ורמי שבויה על שבויה:

ששנינו: הגיורת, השבויה והשפחה... יתירות על בנות ג׳ -
לר״י ממתינות ג׳ חדשים,　　ור׳ יוסי מתיר[114] מיד![115]

שתק ואח״כ אמר מר״ש: שראוה שנבעלה.[116]

ולר׳ יוסי למה מתיר?

ואין לומר שלר׳ יוסי: אשה מזנה[117][118][119] משמשת במוך,

- שהרי יוצאה בשן ועין, ואנוסה ומפותה - ממילא באו,
ואעפ״כ ר׳ יוסי מתיר מיד!

אלא רבה: לר׳ יוסי: אשה מזנה מתהפכת כדי שלא[120] תתעבר,

ולר״י חוששים שמא לא נהפכה יפה.

שנאמר: ולא יהיה אסון ענוש יענש

ויקשה: והרי נלמד מ׳כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ׳ - על רשעה אחת ולא על שתיים!

ותירץ: אחד - במיתה וממון,[121] ואחד - במלקות וממון, וצריכי:
אם השמיענו מיתה - הייתי אומר: שם פטור משום איבוד נשמה, אבל במלקות לא,
ואם השמיענו מלקות - הייתי אומר: שם פטור שאין איסורו חמור, אבל במיתה לא.

לז: ולר״מ: שלוקה ומשלם - אחד במיתה וממון, ואחד במיתה ומלקות,[122]
שהו״א: מיתה ומלקות, ששניהם בגופו - מיתה ארוכה היא ומלקין.

פסוקי כופר, עגלה ערופה וחרם - למה נצרכו

׳וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ׳ - לא תפטרהו בממון ממיתה,
׳לֹא תִקְחוּ כֹפֶר לָנוּס אֶל עִיר מִקְלָטוֹ׳ - ולא מגלות,
ושני כתובים - במזיד שחמור, ובשוגג שאין בו איבוד נשמה.

נמצא ההורג אחר עריפת[123] העגלה - אין פוטרין אותו,
שנאמר ׳וְלָאָרֶץ לֹא יְכֻפַּר לַדָּם אֲשֶׁר שֻׁפַּךְ בָּהּ׳.

---

[99] **זו דברי** - רב יהודה אמר ׳זו דברי ר״מ׳ על המשנה דלקמן (מ:) שכל מקום שישמכר אין קנס.

[100] **ואם איתא** - לא הקשו ׳ור׳ יאשיה׳ אף שסבר כר״מ בסנהדרין (סו:), כי ר׳ יאשיה אינו כר״מ בדרשת ׳כאן נערה׳ דלקמן (מ:), ור׳ יהודה בר פלוגתיה דר״מ שבכלל חכמים. ולכאורה קשה למה לא אמרו ׳ר׳ יאשיה היא ובממאנת כר׳ יהודה׳.

[101] **וליתני קטנה** - אף שהיה שונה ׳קטנה׳ שאין לה קנס, שנה גם איילונית כי היה אפשר לומר שרק קטנה שיש לה נערות אין לה קנס, וקשה לר״י למה לא תירץ שאגב אורחיה קמ״ל עד מתי ממאנת.

[102] [**אבל חייבי** - לא אמר מני ר׳ נחוניא, שלדידו אין ׳שניות׳ כי משווה חייבי כריתות למיתות ב״ד, ולא ר״ע, כדי לאוקמי אף כרבנן שקידושין תופסין, ומני שמעון התימני בר פלוגתיה דר״ש בן מנסיא.

[103] **החרשת והשוטה** - לרש״י אין להן טענת בתולים כי פקחת היתה טוענת משאירסתני נאנסתי, וקשה היאך טוענים לה מספק להוציא ממון, אף שיש ראיה מהמדיר (עו:). ולר״י הן בחזקת מוכת עץ שאינן יכולות לומר כן, וברוב ספרים ל״ג ויש להן טענת בתולים. ורשב״א הקשה אמאי לא משני הא ר״מ הא רבנן.

[104] **מכל מקום** - הקושיא היא לפי ר׳ יוחנן, וכן שאר הקושיות שלקמן. אבל לפי רבה, שטעמו של ר׳ יהודה הוא שלא יהא חוטא נשכר, אין קושיא.

[105] **היוצאת משום** - פשיטא שאין לה קנס מפני שהיא בעולה ודאי, ולא משום קם ליה בדרבה מיניה, שהרי במתניתין קתני הבא על בתו ובברייתא דלעיל נשנו עריות.

[106] **ואלו שאין** - שבויה אין לה קנס אף שמדאורייתא אינה בחזקת בעולה, כי משום גזירה שלא תנשא לכהן עשאוה חכמים כבעולה לכל דבריה.

[107] **הבא על** - מה שמוקי במשנה את הבא על בתו (סנהדרין עג:) במפותה מחייב לאוקמה בשבא עליה והיא גרה, כפי שנתבאר לעיל.

[108] **ועל בת** - במשנה היה יכול לשנות גם אשת אביו וכלתו, שאף הן עריות שנאסרות על ידי קידושין, אלא שתנא ושייר.

[109] **וכי מה** - נקט ערבי משום שהערבים שטופים בזימה, כדאמרינן בקידושין (מט:) שמעשרה קבין זימה נטלו ערביים תשעה.

[110] **משום דמעיד** - מתחילה סבר המקשן שהפודה את השבויה ישאנה בלי עדות כלל, ולכן הקשה מדוע לא ישאנה משום שהעידבה.

[111] **ר׳ יהודה** - לרש״י כיון שאין מעת לעת, גם מפקידה לפקידה לא גזרו. ולשון ר׳ יוסי ׳מעת לעת׳ אינו מדוקדק אלא בתורת מעת לעת, כלומר מטמאה מעת שנתגיירה.

[112] **שבויה מנטרא** - קשה שגם קטנה שאינה שומרת עצמה נאמרה כאן ור׳ יהודה אומר בקדושתה, ותירץ שקטנה לגמרי אינה מוסרת עצמה לביאה, וכשמוסרת עצמה כבר בת דעת קצת ויודעת לשמור עצמה.

[113] **וסבר ר׳** - אף שהמשנה עצמה מחלקת, שר׳ יהודה אומר רק שבויה בקדושתה ומודה בגיורת שאין לה קנס, היינו שודאי נבעלה קודם שדעתה להתגייר, וכקטנה אינה שומרת עצמה. אבל להמתין ג׳ חדשים הוצרכה אף כשדעתה להתגייר ושומרת עצמה, שאי אפשר לשמור מן העובדי כוכבים, וכ״ש שבויה המסורה בידם.

[114] **ר׳ יוסי** - טעמו של ר׳ יוסי מבואר להלן בסוגיא.

[115] **צריכות להמתין** - לפי גירסת ״יתירות על בנות ג׳״ גזר ר׳ יהודה קטנה אטו גדולה, וקשה א. מברייתא דרדופה (יבמות מב:) שמתיר קטנה מיד, ב. משמואל (יבמות לד:) שגזר בבת ישראל ולא בגיורת. ולר״י בברייתא זו ביבמות (לה.) ובתוספתא ל״ג ״יתירות״, ומיירי בגדולה, ובקטנה מודה ר׳ יהודה שאינה צריכה להמתין, ושמואל בגיורת כר׳ יהודה ובבת ישראל כר״מ.

[116] **א״ה מ״ט** - קשה שבלאו הכי תקשה ברייתא דאנוסה ומפותה, ולפי הסוגיא המקשה עצמו מביאה, ולגירסת ׳אמר ליה אביי׳ מתיישב שהמקשה לא ידע ברייתא זו כי אביי מביאה.

[117] **א״ר קסבר** - רבה מיישב אליבא דר׳ יוחנן, שטעם ר׳ יהודה הוא שלא יהא חוטא נשכר, ולכן אין קושיא מאנוסה ומפותה. ורבה אומר זאת רק בדרך אפשרות.

[118] **ועל בת** - בעריות שחייבים עליהן מיתה ממון ומלקות אפשר היה למנות גם אשת אביו וכלתו, שהן עריות שחלים בהן קדושין, אלא תנא ושייר.

[119] **הבא על** - מה שבסנהדרין (עג:) מוקמים במפותה צריך לאוקמה כשבא עליה ובגרה, כדפירש לעיל.

[120] **אשה מזנה** - לפי רבה אשה מזנה מתהפכת ולכן אנוסה ומפותה אינן קושיא, אבל יוצאה בשן ועין מודה ר׳ יוסי שממתינה, שהרי אין סיבה שתתהפך.

[121] **חדא במלקות** - קשה מדוע הגמרא בב״ק פג: מסיקה שקרא ״כדי רשעתו״ מלמד מיתה וממון, ולא הסתפקה במלא יהיה אסון. ותירץ שהמקשן טעה שם כמו שטעה כאן מעיקרא, או שנקט זאת לסימנא בעלמא.

[122] **וחדא במיתה** - מלקות וממון, ומיתה ומלקות, נלמדים שניהם מ״כדי רשעתו״ (רשעה אחת), ואין לומר שילקה ולא ימות, כשם שלוקה ואינו משלם, כי איתגור איתגור (סנהדרין פא.). ובממון ומלקות נדון בממון משום שחס רחמנא אנחבל.

[123] **ואח״כ נמצא** - רש״י בפירוש החומש למד דין זה מ״ואתה תבער״, ויש לקיימו: סוגייתנו, המקישה בו שופכי דמים לעגלה, היא למ״ד חנק חמור (סנהדרין נב:), אבל למ״ד חנק קל סייף נלמד מ״נקום ינקם״, ו״ואתה תבער״ פנוי לדין זה, ו״ולארץ לא יכופר״ לכדרבא (כריתות כו.).

'וְאַתָּה תְּבַעֵר הַדָּם הַנָּקִי' - מומתים בסייף - מן הצואר, כעגלה,[124][125]

רב נחמן: ולא בקופיץ - 'וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ', ברור לו מיתה יפה.[126][127]

ולרחב"ע שהיוצא ליהרג נערך, מפני שדמיו קצובין -

'חרם מִן הָאָדָם לֹא יִפָּדֶה'[128] - מומתים בידי אדם אין להם כופר,

'כָּל חֵרֶם' - ואף במיתות קלות, שניתנה שגגתן לכפרה.[129][130]

לח. וקשה: ולמה 'כָּל חֵרֶם'? הרי נלמד מ'לֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ'!

רב"ח: שהו"א: בהרגו דרך ירידה, שניתנה שגגתו לכפרה[131] - יפטר בממון,[132][133]

ודחה רבא: זה נלמד מתנא דבי חזקיה: 'מַכֵּה אָדָם' כ'מַכֵּה בְהֵמָה'.[134][135]

ושוב רב"ח: שהו"א: בסימא עינו והרגו בדבר אחר - יפטר בממון,

ושוב דחה: זה נלמד מ'עַיִן תַּחַת עַיִן' - ולא עין ונפש תחת עין.[136][137][138]

רב אשי: אלא נצרך, שהו"א: הואיל וחידשה תורה בקנס שאף שנהרג משלם - גם כאן ישלם ויפטר, קמ"ל.

ולרבה שאף שנהרג משלם - 'כָּל חֵרֶם' למה? סבר כת"ק דרחב"ע, שהאומר ערכו של יוצא ליהרג עלי - אינו משלם.

נערה שנתארסה ונתגרשה

משנה ג

לריה"ג: אֵין לָהּ קְנָס, לר"ע: יֵשׁ לָהּ קְנָס, וּקְנָסָהּ לְעַצְמָהּ.

טעם ריה"ג: 'אֲשֶׁר לֹא אוֹרָשָׂה' - הא אורסה - אין לה קנס.

ור"ע: 'אֲשֶׁר לֹא אוֹרָשָׂה' - לאביה, הא אורסה - לעצמה.

וקשה לר"ע: א"כ 'נַעֲרָה' ולא בוגרת, 'בְּתוּלָה' ולא בעולה - גם לעצמה?!
אלא לגמרי, וגם כאן לגמרי!

- 'אשר לא אורשה' נדרש לגז"ש, שלר"ע: יש לה קנס, וקנסה לאביה - והדין נותן:
הואיל ואביה זכאי בכסף קידושיה - זכאי בכסף קנסה אף שנתגרשה,
ו'אשר לא אורשה' - מופנה לגז"ש, ללמוד חמשים ושקלים.

ויקשה: ומה ראה לדרוש אותו לגז"ש, ו'בתולה' למעט בעולה?

- בעולה - נשתנה גופה, וזו - עדיין 'נַעֲרָה בְתוּלָה'.[139][140]

וקשיא ר"ע על ר"ע! - שני תנאים הם בשיטת ר"ע:

לר"ע דמתני': אין הגז"ש מפקיעה את הפשט, ולר"ע דברייתא: מפקיעה.

ונצרך אף שארוסה בת סקילה[141] - שהו"א: חידוש בקנס, שאף שנהרג משלם,

ולרבה: שחידוש בקנס - סבר כר"ע דמתני'.

תנא: קנסה לאביה, וי"א: לעצמה [כר"ח בנערה שנתארסה ונתגרשה],
וחלקו במחלוקת ר"ע דמתני' ור"ע דברייתא.

◆

לט. אביי: בא עליה[142][143] ומתה - פטור, 'וְנָתַן לַאֲבִי הַנַּעֲרָה' - ולא לאבי מתה.

יש בגר בקבר – האם פוקע האב

רבא: **יש בגר בקבר והקנס לבנה, או לא – ולאביה?**

ויקשה: וכי מתעברת? והרי שנה ר"ב:
ג' נשים משמשות במוך:[144] קטנה - שמא תתעבר ותמות,
מעוברת - שמא תעשה עוברה סנדל, מניקה - שמא תגמול בנה,
קטנה - מבת י"א שנה ויום א' עד י"ב שנה ויום א',
פחות או יתר - לר"מ: משמשת כדרכה,
וחכ"א: כולן כדרכן, ומן השמים ירחמו, ד'שֹׁמֵר פְּתָאיִם ה''
ואם נתעברה ויולדת כשהיא נערה הרי אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים[145]

- אלא **יש בגר בקבר ופקע אב, או אין בגר בקבר ולא פקע?**

מבר"א: **מיתה עושה בגרות, או אינה עושה?** - תיקו.

בא עליה ואחר כך נתארסה – קנסה למי

רבא לאביי: מהו?

א"ל: וכי כתוב וְנָתַן לַאֲבִי הַנַּעֲרָה אשר לא ארוסה?

ולשיטתך, 'בא עליה ונשאת - לעצמה' - וכי כתוב 'אשר לא נשואה'?

ודחה: בגרות ונישואין - מוציאין[146] לגמרי מרשות אב,
אבל אירוסין - לא, שבמאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה.

המפתה נותן שלשה דברים, והאונס - ארבעה.

משנה ד

הַמְפַתֶּה נוֹתֵן בּוֹשֶׁת וּפְגָם וּקְנָס, מוֹסִיף עָלָיו אוֹנֵס שֶׁנּוֹתֵן אֶת הַצַּעַר.
מָה בֵּין אוֹנֵס לִמְפַתֶּה?[147] הָאוֹנֵס נוֹתֵן אֶת הַצַּעַר, וְהַמְפַתֶּה - לֹא.
הָאוֹנֵס נוֹתֵן מִיָּד, וְהַמְפַתֶּה - לִכְשֶׁיּוֹצִיא.
הָאוֹנֵס שׁוֹתֶה בַּעֲצִיצוֹ, וְהַמְפַתֶּה אִם רָצָה לְהוֹצִיא - מוֹצִיא.

כיצד שותה בעציצו?

משנה ה

אֲפִילּוּ הִיא חִיגֶּרֶת, אֲפִילּוּ הִיא סוּמָא, וַאֲפִילּוּ הִיא מוּכַּת שְׁחִין.
נִמְצָא בָהּ דְּבַר עֶרְוָה, אוֹ שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לָבֹא בְּיִשְׂרָאֵל -
אֵינוֹ רַשַּׁאי לְקַיְּימָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר 'וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה' - אִשָּׁה הָרְאוּיָה לוֹ.

---

[124] **הוקשו שופכי** - היה אפשר לומר כאן "הניחא למ"ד חנק חמור, אלא למ"ד חנק קל כו'".

[125] **לא תשקול** - לרשב"א קשה למה צריך קרא ללמוד שאין מפטרים מגלות בממון, והרי מתנא דבי חזקיה (שלא חילקת בין שוגג למזיד) נלמד. ולר"י אין להקיש שוגג למזיד, כי פדיון המזיד פוטר ממיתה ופדיון השוגג פוטר מגלות, ואין פדיונם שוה.

[126] **ברור לו** - מטעם "ברור לו מיתה יפה" לבדו לא היינו למדים דין "מן הצואר", כי גם דקירה בלב היא מיתה יפה.

[127] **מה להלן** - "ממול עורף" נלמד בעריפה עריפה מחטאת העוף (סוטה מו:), כי "וערפו" משמע עורף ממש.

[128] **לפי שמצינו** - "מומתים בידי שמים" נלמד מ"וגם בעליו יומת", כי מיתת בידי אדם כתובה בנפרד ("מות יומת המכה"). ודרשת "כמיתת בעלים כך מיתת השור" באה מלשון "יומת" ולא "ימות", ולא משום שכל הפסוק בא לכך, שאז היה כותב רק "השור יסקל".

[129] **יכול אף** - קשה כיצד למדים מיתה בידי אדם ממיתה בידי שמים. ומהר"ם מתרץ שמיתת השור הוקשה למיתת בעלים, ולכן מיתת בעלים בידי אדם נקשית אף היא למיתתם על ידי השור.

[130] **מיתות קלות** - לרש"י אף רוצח שכפרתו בגלות מיתה קלה, וקשה שלמסקנה די בשני קראים. לתוס' קלות הן רק שניתנה שגגתן לכפרה בממון או בקרבן, ורוצח ושאר מיתות בלא כרת חמורות, ושני קראי "לא תקחו" א. לחמורות שאין להן כפרה, ב. לרוצח שכפרתו בגלות. ואף שכופר הוא דמי ניזק, לר' ישמעאל כופר דמי מזיק (ב"ק מ.).

[131] **הני מילי** - "שגגתו לכפרה" פירושו לכפרה בידי אדם, ואף שדרך עלייה קלה מדרך ירידה (מכות ט.), כל חומרי הסוגיה תלויים רק בכך שלא ניתנה לכפרה, ואין הש"ס מקפיד על חומרת סקילה ושריפה לעומת הרג וחנק.

[132] **אימא בתולה** - תימה מדוע אין מקשים "ואימא תרוייהו לגופייהו", ומתרצים שהש"ס קים ליה שאחד מהם לג"ש הואיל והמקראות סתומים בשקלים וחמשים, וכמוהו בסנהדרין טז. בהזדה הזדה.

[133] [**אימא בתולה** - לר"ע ג"ש בתולה למפתה ולא נמעט בעולה, כי הבתולות דכתובת לא שייך לג"ש, ונער נערה הנערה וה' דהבתולות הם שלשה רבויין (חייבי לאוין ועשה, וחייבי כריתות, וכדאביי), ואילו היה חד לגופיה בלא ג"ש היינו ממעטים בעולה.

[134] **מי אתיא** - אף שג"ש מוציאה את הכתוב מפשטו כגון "תושב ושכיר" בפסח (יבמות עא.), מתרץ ר"ת שם שמדובר בתושב ושכיר ערלים ולכן אינו קשה, והכתוב הפנה לג"ש.

[135] **סלקא דעתך** - המשנה מביאה "לא יהיה אסון" והגמרא כאן מוציאה קנס מ"כל חרם", כי המשנה כוללת כל חייבי מיתות, או שהיא כת"ק דר' חנניא בן עקביא.

[136] **אבל סימא** - לר"ח הגרסה: "אימא נשקול ממונא ונקטליה", כי "לא יהיה אסון" מלמד רק כשסימא והרגו בה בבת אחת. ולרשב"א קשה, שלר' ישמעאל ברבי יוחנן בן ברוקה כל חרם בא לפטור מממון, ונראה שהסוגיה כאן כתנא דבי חזקיה ולא כר' ישמעאל.

[137] **הא נמי** - הלימוד הוא שכמו שדרשינן ולא עין ונפש תחת עין כך נפש תחת נפש ולא עין ונפש, וסימא והרגו בדבר אחר חשיב נפש גרידא שבלאו הכי מת. ואינו נלמד מהדרשה הראשונה, שמכה אדם ובהמה משמע הכאה אחת. ומיירי שיכול להצילו באחד מאיבריו.

[138] **א"ר אשי** - אף שנראה שבהרג וקרע שיראין אין מקור לפטור, כי הוא ממון ונפש תחת ממון, לפי האמת הכל נפקא מתנא דבי חזקיה, ו"כל חרם" נדרש רק לממון שבא על ידי אותה חבלה שהמיתה באה עלידה.

[139] **יש בגר** - אף שאין אדם מוריש קנס לבניו (מב:), הכא פריך עדיפא מיניה, ולר"י הבעיא בבושת ופגם שהם ממון ולא הוקשו לקנס אלא למי ניתן. ולריב"ם קשה מב"ק עא: שבן משלם ד' וה' כשמת אביו, ותי' ר"י בעמד בדין, ור"י הלבן שהיא דנערה בקרבן שבועה, ומיהו לשון להורישו לבניו לא משמע כפירוש זה.

[140] **לאבי הנערה** - כאן הדרשה באה לפטור, שהחיוב בקנס ברור מסברא משעת ביאה ואי אפשר לפוטרו בולא כלום, ובסרחה ולבסוף בגרה (מה:) "הנערה שהיתה כבר" בא לחייב, שאם לפטור ישתוק הכתוב.

[141] **ארוסה בת** - קושיית הגמרא "ארוסה בת סקילה היא" היא מדוע שינה הכתוב וכתב "אשר לא אורסה" ולא כתב "אשר לא ארוסה" בהדיא, שהרי אין כאן חידוש בארוסה אלא רק לג"ש.

[142] **בא עליה** - הספק "נתארסה" הוא לר"ע דמתני' (נתארסה ונתגרשה קנסה לעצמה), אם יציאה לענין קנס מספיקה. אבל לר"ע דברייתא קנסה לאביה, ולר' יוסי הגלילי אין קנס משום גזירת הכתוב ולא משום יציאה מרשות אב.

[143] **מה בוגרת** - לימוד בגרות אינו נחוץ לענין ממון כי גם נישואין מוציאין מרשות אב. ונראה ש"בא עליה ובגרה לעצמה" נלמד מ"ונתן לאבי הנערה", ולא לאבי בוגרת.

[144] **שלש נשים** - המוך מותר לשלש נשים אלו, ולרש"י משום שמותרות לשמש בו בלי איסור השחתת זרע. לר"ת צריכות לשמש בו אחר תשמיש, ולר"י מתיר המוך שבמעיה כל שעה כמשמש על עצים ואבנים.

[145] **וכי תימא** - בקונטרס אין גורסים "בלבד" בגמרא (קדושין עט.), כי בלי "בלבד" משמע שיותר מכן לא.

[146] **הואיל ונישואין** - נישואין מוציאין מרשות אב לענין ממון: לרש"י ילפינן מהפרת נדרים, ואף שממונא מאיסורא לא ילפינן, לאפוקי מרשות אב ילפינן. ולר"י ב"ר אברהם משום שהכתוב שוה איסורא וממונא לאוקמה ה"ה לאפוקה.

[147] **צער דמאי** - צער בעילה אינו הצער בשעת הביאה, אלא לר"י הצער שבא אחר כך, ופטור כגרמא. לרשב"א פשיטא שצער בתולים פטור.

אבוה דשמואל: **צער** - שחבטה על גבי קרקע.

מתקיף ר"ז: וכי חבטה על גבי שיראין - פטור?

והרי ר"ש: אונס אינו משלם צער, שסופה להצטער תחת בעלה,

אמרו לו: אינו דומה נבעלת באונס לנבעלת ברצון!

ר"נ מרב"א: צער פיסוק הרגלים, כמו שנאמר 'וַתְּפַשְּׂקִי אֶת רַגְלַיִךְ לְכָל עוֹבֵר'.

ויקשה: א"כ אף מפותה! ואין לומר משל 'קרע שיראין שלי והפטר' - שלא שלה הם, אלא של אביה!

אלא מרב"א: פקחות שבהן אומרות: מפותה אין לה צער.[148][149]

והרי רואים שיש לה צער!

א. אביי: אמרה לי אם: כמים חמים על ראש קירח,

ב. רבא: אמרה לי בת ר"ח: כשריטת אזמל של מקיז דם,

ג. ר"פ: אמרה לי בת א"ס: כלחם קשה הגורר את החיך.

האונס נותן מיד, המפתה לכשיוציא

ויקשה: 'לכשיוציא'[150] - וכי אשתו היא?

- אביי: שנה: לכשלא יכנוס.

וכן שנינו: בושת ופגם נותן מיד,[151] ורק קנס לכשלא יכנוס,

ואחד האונס ואחד המפתה - בין היא ובין אביה יכולין לעכב.

מפותה: אביה - 'אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ',[152] היא - 'יְמָאֵן' מכל מקום.

אונס: היא - 'וְלוֹ תִהְיֶה'[153] - מדעתה, ואביה מנין?

א. אביי: שלא יהא חוטא נשכר,

ב. רבא: ק"ו ממפתה, שעבר רק על דעת אביה - ויכולין לעכב,

אונס שעבר על דעתו ועל דעתה - לא כ"ש?!

ורבא לא אמר כאביי - כיון שמשלם קנס, אינו חוטא נשכר,[154]

ואביי לא אמר כרבא - במפתה, שהוא יכול לעכב - אף אביה יכול,

ובאונס, שהוא אינו יכול - אף אביה אינו יכול.

ובברייתא אונס נותן מיד, וכשתצא - אין לה עליו כלום,

אחרת: מת - יצא כסף קנסה בכתובתה, ריב"י: יש לה כתובה מנה.

ונחלקו: כתובה תקנה[155][156] שלא תהא קלה בעיניו להוציאה,

לרבנן: והאונס אינו יכול להוציאה,

ולריב"י: הרי גם זה מצער אותה, עד שתאמר 'איני רוצה בך'.

אונס שותה בעציצו

ואין ללמוד מפתה מאונס שישתה בעציצו, ד'מָהֹר יִמְהָרֶנָּה לּוֹ לְאִשָּׁה' - מדעתו.

מ. כיצד שותה בעציצו

ואין אומרים 'יבוא עשה וידחה ל"ת', שרק כשא"א לקיים העשה, כמילה בצרעת, אבל כאן - אם אמרה 'איני רוצה', אין עשה כלל.

משנה ו

> **יְתוֹמָה שֶׁנִּתְאָרְסָה וְנִתְגָּרְשָׁה,**[157][158][159]
> **ר"א אוֹמֵר: הָאוֹנֵס - חַיָּיב, וְהַמְפַתֶּה - פָּטוּר.**[160][161][162][163]

מרי"ו: ר"א בשיטת ר"ע רבו אמרה - שיש לה קנס, וקנסה לעצמה.

ר"א: האונס חייב, והמפתה פטור

יתומה - פשיטא, אלא קמ"ל שנערה שנתארסה ונתגרשה כיתומה, שקנסה לעצמה, ולכן המפתה פטור, שהרי מחלה.[164][165]

רב: הלכה כר"א, וקרא עליו: 'טובינא דחכימי'.

משנה ז

> **אֵיזֶהוּ בּוֹשֶׁת? הַכֹּל לְפִי הַמְבַיֵּישׁ וְהַמִּתְבַּיֵּישׁ.**
> **פְּגָם - רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִילּוּ הִיא שִׁפְחָה נִמְכֶּרֶת בַּשּׁוּק,**
> **כַּמָּה הָיְתָה יָפָה וְכַמָּה הִיא יָפָה.**
> **קְנָס - שָׁוֶה בְּכָל אָדָם, וְכֹל שֶׁיֵּשׁ לוֹ קִצְבָה מִן הַתּוֹרָה - שָׁוֶה בְּכָל אָדָם.**

מ: מנין שיש בושת ופגם מלבד הקנס, ושהם לאביה

ויקשה: נאמר שחמישים סלעים לכל דבר!

ר"ז: יאמרו: בעל בת מלכים - נ', ובעל בת הדיוטות - נ'?!

ודחה אביי: א"כ גבי עבד יאמרו: עבד נוקב מרגליות - ל', עושה מחט - ל'?!

ר' זירא: באו עליה שנים, כדרכה ושלא כדרכה - יאמרו: בעל שלימה ובעל פגומה - נ'?!

ושוב דחה: א"כ גבי עבד: עבד בריא ומוכה שחין - ל'?!

א. אביי: אלא 'תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ' - מכלל שיש בושת ופגם.

ב. רבא: 'וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ נ' כָּסֶף' -

הנאת שכיבה נ', מכלל שיש בושת ופגם.

ולא לעצמה ד'בִּנְעוּרֶיהָ בֵּית אָבִיהָ' - כל שבח נעוריה לאביה.

ויקשה: ורב למד מ'וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה' - מעשה ידיה לאביה,

ולמה לי? הרי נלמד מ'בנעוריה'!

- 'בנעוריה' בהפרת נדרים כתוב,

ואין לומדים ממון מאיסור, ולא מקנס,

אלא מסתבר שלאביה הם - שאם רצה, מוסרה למנוול ומוכה שחין.

פגם - רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת

אבוה אומדין כמה אדם רוצה ליתן בין שפחה בתולה לבעולה,[166]

דשמואל: להשיאה לעבדו שיש לו קורת רוח הימנו.

משנה ח

> **כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֶכֶר - אֵין קְנָס, וְכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קְנָס - אֵין מֶכֶר.**
> **קְטַנָּה - יֵשׁ לָהּ מֶכֶר וְאֵין לָהּ קְנָס,**
> **נַעֲרָה - יֵשׁ לָהּ קְנָס וְאֵין לָהּ מֶכֶר,**
> **הַבּוֹגֶרֶת - אֵין לָהּ לֹא מֶכֶר וְלֹא קְנָס.**

---

[148] **א"ה מפותה** - אם מפותה צערה בפיסוק רגלים כאנוסה, מדוע אינה מקבלת צער. ולמורי הרב דודי אין להקשות על המשנה מדוע אונס חייב, כי גם בעולה מצטערת בכך ולא תרויח כלום.

[149] **קרא שיראין** - אף שלא אמרה זאת על מנת לפטור, יש לומר שמחמת הנאת הבעילה מחלה לגמרי.

[150] [**לכשיוציא אשתו** - אף פיתה לשם אישות מקשה "אשתו היא", כי אינה צריכה גט.

[151] **בושת ופגם** - ההיקש לקנס הוא רק לענין שניתנים למי שהקנס ניתן לו, אבל יש מקומות שפטור מקנס לגמרי וחייב בבושת ופגם.

[152] **אין לי** - תימה לר"י מדוע צריך קרא שהיא ואביה יכולין לעכב, ומתרץ שמיאון מועיל לענין קנס, שאין קנס בלי עיכוב, ולכן "לכשלא יכנוס" הוא מדעתה, ו"ימאן" יש בו שני לימודים.

[153] **אלא אונס** - אף שאונס ומפתה נלמדים זה מזה, אין לומדים כאן כי מפתה יכול לעכב ואונס שותה בעציצו, ולכן אביה באונס נלמד מסברא או מק"ו.

[154] **מפתה דאיהו** - גם אם פיתה לשם אישות, המפתה יכול לגרשה ולכן יכול לעכב את הנישואין.

[155] **טעמא מאי** - אף שלבתולה יש כתובה מן התורה, לזו (בעולה) אין, וקשה: הרי טעם התקנה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, ואמאי תקנו גם לאלמנה, ותי' שמתוך שתקנו לגרושה תקנו גם לאלמנה משום חינא, ולכן לא שינו וצריך טעם יצא כסף קנסה בכתובתה.

[156] **מהר ימהרנה** - אין לדרוש "ולו תהיה לאשה" מדעתו, כי אין סברא שיהיה מדעתו כיון שאם נשאה לא יוכל לשלחה, ו"ולו תהיה" קאי על האשה ולכן בעינן מדעתה.

[157] **ניתי עשה** - קושיית "ניתי עשה" היא על שאינה ראויה לקהל, ואף שאם אמרה בעינא ליה יש בה עשה, לא חשיב עשה ולא דחי ל"ת, כי "ולו תהיה לאשה" משמע מדעתה, ואף שבלעדי הפסוק היינו מחשיבים עשה כי עיקר מצוה היא לישא.

[158] **כגון מילה** - לר"ת מילה בצרעת נקטה לסימן בעלמא, שבקוצץ בהרתו יש עשה ולא תעשה ולכן אין למדים ממנה, ועיקר הדין מכלאים בציצית. ולר"י בטלית פשתן אין לקיים תכלת בלא כלאים ואין זה "אפשר" ללבוש של צמר. ולר"ת שני חוטי לבן של צמר פוטרין בפשתן מגו דתכלת, וצ"ע בשני חוטי לבן של כלאים בלא תכלת.

[159] [**אי אמרה** - לדעת הר"ר עזרא קשה למה צריך קרא לומר שעשה דכיבוד אינו דוחה שבת, הרי אם אמר האב "לא בעינא" אין עשה, ומתרץ שמיד כשצוה האב נוצר עשה. ולדעת ת"י כאן אין עשה כי היא מוזהרת כמותו וכשאמרה "לא בעינא" אין לה לעבור בלאו.

[160] **ה"ג ממאי** - מדקתני האונס חייב והמפתה פטור משמע שיש לה קנס וקנסה לעצמה, ונקטה יתומה רק לתת טעם למפתה פטור, ואין לומר שבא לדיוקא שהאינה יתומה חייבת, כי כל עוד אפשר שבא לגופו אין דורשים דיוק.

[161] **ואימא לדידה** - אף שבושת ופגם הוקשו לקנס והולכים למי שהקנס שלו, זהו רק אחרי שהוכח כאן שהכל לאביה.

[162] **יאמרו בעל** - הראשון בא עליה שלא כדרכה, שאף בו חייב קנס (קידושין ט:), והיה אפשר לנקוט שניהם שלא כדרכה. וקושיות הקונטרס נתבארו ביבמות נט. ובקידושין.

[163] **אחד כדרכה** - נקט "שלא כדרכה" אחרון אף שהיה לו לפתוח בו, כי דרך הש"ס אינו חושש לסדר כשצריך לשנות הן ולאו (כלעיל לה.).

[164] **דאי בעי** - הוכחה שבושת ופגם לאביה היא רק מכוח קידושיה למנוול ומוכה שחין, ולא ממעשה ידיה (שנזונת ממנו) ולא מקידושין (שבאים מעלמא). ואף שבקידושין (ג:) פריך "ניליף מבושת ופגם" כשלא הוכח, זה דרך הש"ס לדחות גם משם, או שהתם למדו קידושי נערה מבושת ופגם של קטנה.

[165] **מסתברא דאביה** - לא הוכיחו שבושת ופגם לאביה מכך שהמפתה נותן, כי קראי אביי ורבא באונס כתיבי, ולכן הוכחו מכך שיכול לקדשה למנוול.

[166] **כמה אדם** - שמין לפי ערך אשה כזאת בענין זה, כמה אדם רוצה ליתן בין בתולה לבעולה להשיאה לעבדו, ונקט שפחה כי דרך העולם שאין משיאין בת מלכים לעבדו.

רב: זו דברי ר"מ, אבל חכ"א: יש לה קנס במקום מכר.

רב חסדא: טעם ר"מ: 'וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה' - במהוה עצמה הכתוב מדבר,

ר"ל: טעם רבנן: 'נַעֲר'[167] - אפילו קטנה במשמע.

ר"פ בדר"ח: שמעה מבי כלוחית ואמרה לפני רשב"א,

ואמר לו: אתם על זו שונים אותה, ואנו על זו:

לר"ל: המוציא שם רע על הקטנה - פטור,

ד'וְנָתְנוּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה' - 'נַעֲרָה' מלא דיבר הכתוב.

והקשה הטעם משום שכתוב 'נערה', ואם לא - גם קטנה?!

ראב"א: והרי כתוב 'וְהוֹצִיאוּ אֶת הַנַּעֲרָה אֶל פֶּתַח בֵּית אָבִיהָ וּסְקָלוּהָ' - וקטנה אינה בת עונשין!

אלא: כאן כתוב 'נערה', ובכל מקום שנאמר 'נַעֲר' - אף קטנה במשמע.

מא. האומר פתיתי את בתו של פלוני

משנה ט

מְשַׁלֵּם בּוֹשֶׁת וּפְגָם ע"פ עַצְמוֹ, וְלֹא קְנָס.
הָאוֹמֵר גָּנַבְתִּי מְשַׁלֵּם הַקֶּרֶן ע"פ עַצְמוֹ, וְלֹא כֶּפֶל ודו"ה.
הֵמִית שׁוֹרִי אֶת פְּלוֹנִי אוֹ שׁוֹרוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ.
הֵמִית שׁוֹרִי עַבְדּוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי - אֵין מְשַׁלֵּם ע"פ עַצְמוֹ.
זֶה הַכְּלָל: כָּל הַמְשַׁלֵּם יָתֵר עַל מַה שֶׁהִזִּיק[168][169][170] אֵין מְשַׁלֵּם ע"פ עַצְמוֹ.

לא רק אנסתי דלא פגמה דמשלם בושת ופגם אלא אף **פתיתי** דפגמה,

ולא כר"ש: אף בושת ופגם אין משלם ע"פ עצמו, שאין בכוחו לפגומה

ר"פ דהאו לאביי דאף שנח לה אפשר דלא נח לאביה או לבני משפחה, או לחד במדה"י,

האומר גנבתי - משלם את הקרן ע"פ עצמו ולא כפל דו"ה.

איתמר: פלגא ניזקא קנס או ממון [ד]

ר"פ: פלגא ניזקא ממון דס"ל סתם שוורים לאו בחזקת שימור ובדין שישלם הכל והתורה שחסה עליו דעדיין לא הועד,

רהבדר"י: פלגא ניזקא קנס, דסתם שוורים בחזקת שימור, ובדין שלא ישלם כלל, והתורה קנסתו - כדי שישמור לשור.

א. תנן: הניזק והמזיק בתשלומין.

למ"ד קנס היינו לפחת נבילה[171] ואף דתנינא: תשלומי נזק, מלמד שהבעלים[172] מטפלין בנבילה! חדא בתם אף דלא הועד, וחדא **במועד** דלא לימא דתם פטור שאינו משלם הכל,

ב. ת"ש: מה בין תם למועד? שתם משלם ח"נ מגופו, ומועד נ"ש מהעלייה.

ולא קתני: שתם אינו משלם ע"פ עצמו[173], ומועד משלם ע"פ עצמו,

דתנא ושייר גם חצי כופר[174][175][176] בתם לריה"ג.

ג. ת"ש: המית שורי את פלוני או שור פלוני משלם ע"פ עצמו.

אין להוכיח דאפשר דמיירי במועד [ולא חילקו בין תם למועד שכל הפסוק מדבר במועד]

ד. ת"ש זה הכלל: המשלם יתר על מה שהזיק אין משלם ע"פ עצמו.

הא כמה שהזיק - משלם ע"פ עצמו. וקשה דנידק דאבל פחות אינו משלם: ליתני כלל: כל שאינו משלם כמה שהזיק אין משלם ע"פ עצמו, דמשמע פחות ומשמע יתר!

תיובתא. - והלכתא: פלגא ניזקא קנסא.

וטעם מדל"ק כמה שהזיק, ולא פסק כן, כיון דיש ח"נ צרורות,

התיובתא דהלכתא גמירי לה **דממון** הוא, משום הכי ל"ק,

והשתא דחצי נזק קנס, כלב שאכל כבש וחתול שאכל תרנגול גדול

- משונה הוא, ולא מגבינן בבבל,

אבל קטנים אורחיה הוא, ומגבינן, ואי תפס לא מוציאים ממנו,

אמר קבעו לי זמן לארץ ישראל קובעים לו, ואי לא הולך מנדים אותו

בין כך מנדים, שאומרים לו סלק הזיקך,

מדר"נ: דמנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו? ד'וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ'.

הדרן עלך אלו נערות

---

[167] **הא לאו** - קשה: מה בכך שקרא איירי בבת עונשין, והרי קטנה מאורסה נסקלת (סנהדרין סו:). ומתרצים שם מ"נער אפילו קטנה במשמע", או שבמוציא שם רע סברא לפטור קטנה כי פיתוייה אונס, ולא משום שבא להורגה (סנהדרין ח:).

[168] **האומר גנבתי** - מוציא שם רע ועבד היוצא בשן ועין, שלא נשנו במשנה, נכללים ב"זה הכלל".

[169] **זה הכלל** - הכלל 'יתר על מה שהזיק' נאמר אף למ"ד שכופר הוא דמי המזיק (ב"ק מ.), ואף שלפעמים שוה המזיק יותר מהניזק, כי פדיון נפשו הוא נותן, ואין זה נחשב יתר.

[170] **וליתני אנסתי** - היה לו לשנות 'אנסתי', כי חידושו גדול יותר שפטור אף שמודה שעשה פריצות.

[171] **לא נצרכא** - פחת נבילה נחשב בתשלומין אף שאינו שלו, כי זכה לו הרחמנא חצי נזק. ואין כאן 'קתנא דתוך קבירא ביה' (ב"ק לה.), כי אחרי המיתה יודע שתפחת הנבילה, ויש לו למכור מיד.

[172] **תנינא תשלומי** - הקושיא 'תנינא' היא ממה ששנינו 'תשלומי נזק', כפי שדייקו בב"ק י:, כי לא שנו 'בנזקו' אלא תשלומי נזק, ללמד שהבעלים מטפלים בנבילה.

[173] **ר' שמעון** - אם ר"ש בן יהודה על משנתנו, ההוא דריש נערה (מב.) שחייב קרבן שבועה מדובר כשתבעו האב תחילה, ואין שייך 'לאו כל הימנו'. ולרשב"א מדובר בבת גרים. ואם קאי על משנת שבועות, ע"כ תרי תנאי אליבא דר"ש.

[174] **אי משום** - אין זו פירכא אלא שינוי: לא נשאר דבר שלא נשנה, וחצי כופר אינו נחשב שיור, וכן בנזיר לח: וסוכה נד., והאחרון מגומגם יותר.

[175] **הא מני** - הגמרא שמחייבת תם חצי כופר היא כר' יוסי הגלילי שלא ממעט חצי כופר מ"נקי", והמשמעות שהיה משלם אם היה לו ממה להשתלם. ולשיטה אחרת חצי כופר אינו שיור, ורק לר' אלעזר הדורש "נקי" מחצי כופר וחולק על רבה הוא שיור.

[176] **ואי תפס** - אם תפס המזיק עצמו לא מוציאים מידו, אך דבר אחר שתפס מוציאים, כי אם נוציא את המותר ונשאיר כדי נזק נמצא שדנים דיני קנסות.

הסוגיה נמשכת בדף מב.